

Ein Hilfswerk mit zentraler Bedeutung Haben Deutschland und andere europäische Länder bislang aus reiner Humanität Millionenhilfen an die Organisation UNRWA für....

Ein Hilfswerk mit zentraler Bedeutung; Haben Deutschland und andere europäische Länder bislang aus reiner Humanität Millionenhilfen an die Organisation UNRWA für Palästinenser gezahlt? Eine Klausel im Völkerrecht lässt andere Schlüsse zu.

Rheinische Post

Mittwoch 7. Februar 2024

Rheinische Post Düsseldorf-Mitte/West

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 5

Length: 873 words

Byline: Mey Dudin

Body

Mey Dudin

Berlin Es sind äußerst schwerwiegende Vorwürfe: Zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA sollen in den beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verstrickt gewesen sein. Staaten wie Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland und die USA setzten als Reaktion auf diese Vorwürfe insgesamt mehr als 400 Millionen Euro an Zahlungen aus. Es mehren sich Rufe, das Hilfswerk aufzulösen.

Was in der Debatte bislang nicht gesagt wird: Wenn das Hilfswerk aufgelöst wird oder nicht mehr arbeitsfähig ist, droht nicht allein eine humanitäre Katastrophe. Ungültig wird dann auch eine völkerrechtliche Schranke, die seit Jahrzehnten verhindert, dass sich die palästinensischen Flüchtlinge in der Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg nach Europa machen.

Konkret steckt dahinter eine Ausschlussklausel in Artikel 1D der Genfer Flüchtlingskonvention, ein völkerrechtlicher Vertrag, dem auch Deutschland beigetreten ist. Es ist eine Klausel, die grundsätzlich ausschließt, dass die Konvention für Millionen palästinensische Flüchtlinge gilt. Darin heißt es: „Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Personen, die zurzeit den Schutz oder Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen (...) genießen. Ist dieser Schutz oder diese Unterstützung aus irgendeinem Grunde weggefallen, (...) so fallen diese Personen ipso facto unter die Bestimmungen dieses Abkommens.“ Das hat den Effekt, dass diese Menschen im Wesentlichen im Gazastreifen, in der Westbank, im Libanon, in Syrien oder in Jordanien bleiben, wo das UNRWA ihnen hilft.

Ein Hilfswerk mit zentraler Bedeutung Haben Deutschland und andere europäische Länder bislang aus reiner Humanität Millionenhilfen an die Organisation UNRWA für....

Laut dem Heidelberger Völkerrechtler Matthias Hartwig betrifft diese Klausel Personen, die 1948 aus Israel oder 1967 aus von Israel besetzten Gebieten geflohen sind sowie ihre Nachkommen, die weiter im Nahen Osten ausharren. „Es ist sicherlich der Zweck dieser Klausel gewesen, dass diese Personen sich nicht wie andere Flüchtlinge von dort fortbewegen können“, sagt Hartwig. Das ändert sich aber, „wenn der UNRWA-Schutz, aus welchen Gründen auch immer, endet“. Der Völkerrechtler erläutert: „Wenn also das UNRWA keine Gelder mehr hat und daher seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, zieht das nach meinem Verständnis nach sich, dass die betroffenen Personen in den Genuss der Genfer Flüchtlingskonvention kommen.“ So sieht es auch der emeritierte Professor für internationales Flüchtlingsrecht und frühere UN-Berater, Guy Goodwin-Gill: „Die sogenannte Ausschlussklausel ist in Wirklichkeit eine bedingte Einschlussklausel.“

Die Idee des Hilfswerks war zur Zeit der Gründung vor 75 Jahren, dass die Vertriebenen nach kurzer Zeit in ihre Heimat zurückkehren können, wenn eine Lösung im Nahostkonflikt gefunden wurde, was aber nie geschah. Die Zahl der Flüchtlinge, die Anspruch auf Dienste des Hilfswerks haben, stieg seither von etwa 700.000 auf fast sechs Millionen an.

Das wegen der Terrorvorwürfe unter Druck geratene Hilfswerk teilte jüngst mit, dass ein anhaltender Stopp der internationalen Finanzierung es zwingen würde, die Aktivitäten „Ende Februar“ einzustellen. Das hätte auch Folgen für die Europäische Union, sofern es keinen Folgemechanismus gibt. Palästinensische Flüchtlinge können dann von der Möglichkeit Gebrauch machen, als Flüchtlinge Asyl zu beantragen, sobald sie in ein EU-Land eingereist sind. Noch sieht es anders aus. Hartwig, der am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht tätig ist, verweist auf eine EU-Qualifikationsrichtlinie, „die ausdrücklich Bezug nimmt auf die Genfer Flüchtlingskonvention und besagt, dass bestimmte Personen, nämlich diejenigen, welche durch die UNRWA geschützt werden, in Europa keinen Schutz in Anspruch nehmen können“. Solange also die UN hilft, gibt es kein Asyl.

Beobachtern zufolge sind sich europäische Staaten der Bedeutung der völkerrechtlichen Ausschlussklausel für Palästinenser durchaus bewusst. Denn das UNRWA musste zeitweise auch im Libanon- oder Syrienkrieg die Arbeit einstellen, was dazu führte, dass Flüchtlinge unter anderem in Deutschland Asyl beantragten.

Eine unabhängige Gruppe von Experten will nun die Vorwürfe gegen das UNRWA prüfen. Die Zusammenarbeit mit mehreren Angestellten wurde beendet. SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Was diese Kommission macht, scheint mir der richtige Ansatz zu sein, um zu einer Veränderung zu kommen, die möglicherweise heißen kann, dass etwas anderes an die Stelle des UNRWA treten könnte, wenn es nicht gelingt, die strukturellen Probleme zu lösen.“ Er betont aber: „Im Moment gibt es keine vernünftige Alternative, wenn man nicht eine humanitäre Katastrophe will.“

Das UNRWA beschäftigt 30.000 Mitarbeiter

UNRWA Das Hilfswerk wurde 1949 gegründet und beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter.

Einsatzorte Das UNRWA arbeitet im Gazastreifen, im Westjordanland, in Ost-Jerusalem, Jordanien, Libanon und Syrien. Es unterhält Bildungseinrichtungen, betreibt medizinische Einrichtungen, hilft beim Aufbau kleiner Unternehmen und regelt sogar die Müllabfuhr. (epd)

5092399845_4d5286f0d2.IRPRODGERA_IPX4KD.jpg JAAFAR ASHTIYEH Ein Mann mit UNRWA-Weste läuft über eine Straße im Flüchtlingscamp Balata im Westjordanland. Foto: Jaafar ASHTIYEH/AFP

[Link to PDF](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Ein Hilfswerk mit zentraler Bedeutung Haben Deutschland und andere europäische Länder bislang aus reiner Humanität Millionenhilfen an die Organisation UNRWA für....

Publication-Type: Zeitung

Subject: 2023 ISRAEL-GAZA-KRIEG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); HAMAS (90%); HILFSORGANISATIONEN (90%); VEREINTE NATIONEN (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); HUMANITÄRE KRISEN (78%); ISRAELISCH-PALÄSTINENSISCHE KONFLIKT (78%); ORGANISATIONEN DER VEREINTEN NATIONEN (78%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (75%); INTERNATIONALES RECHT (75%); FORSCHUNGSINSTITUTE (73%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (73%)

Organization: HAMAS (84%); EUROPEAN UNION (56%)

Geographic: GENÈVE, SCHWEIZ (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); PALÄSTINENSISCHE AUTONOMIEGEBIETE (92%); EUROPA (90%); NAHER OSTEN (90%); DEUTSCHLAND (88%); ISRAEL (88%); JAPAN (78%); KANADA (73%); NEUSEELAND (73%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (73%); JORDANIEN (58%); LIBANON (58%); SYRIEN (57%)

Load-Date: February 7, 2024

End of Document